REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SERWISU ZETA SIGNALS

Data wejścia w życie: 08.07.2026 | Wersja: 1.2

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod nazwą Zeta Signals, dostępnego pod adresem: https://www.zetasignals.pl/, zwanego dalej Serwisem.

2. Usługodawcą Serwisu jest Damian Gmur, osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną w rozumieniu właściwych przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców, adres kontaktowy: Truskawkowa 13, 05-200 Zagościniec, Polska, adres e-mail: kontakt@zetasignals.pl, zwana dalej Usługodawcą.

3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i przechowywanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji.

5. Serwis stanowi platformę technologiczną typu SaaS, zapewniającą dostęp do oprogramowania analitycznego prezentującego wyniki działania algorytmu matematycznego analizującego wybrane dane rynkowe dotyczące pary XAU/USD.

6. Serwis ma charakter wyłącznie technologiczny, analityczny, edukacyjny i informacyjny. Serwis nie stanowi firmy inwestycyjnej, domu maklerskiego, brokera, doradcy inwestycyjnego, agenta firmy inwestycyjnej, zarządzającego aktywami ani podmiotu uprawnionego do świadczenia usług maklerskich.

7. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji na instrumentach finansowych, nie prowadzi rachunków inwestycyjnych, nie przyjmuje środków pieniężnych przeznaczonych na inwestowanie, nie wykonuje zleceń, nie zarządza kapitałem Użytkowników oraz nie posiada dostępu do rachunków brokerskich Użytkowników.

8. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie, w tym Alerty Analityczne, dane historyczne, statystyki, wyniki algorytmu, komentarze techniczne lub oznaczenia graficzne, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego, analizy inwestycyjnej sporządzonej dla konkretnego Użytkownika, usługi zarządzania portfelem ani jakiejkolwiek innej usługi regulowanej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

9. Decyzje inwestycyjne, spekulacyjne lub tradingowe podejmowane przez Użytkownika są podejmowane wyłącznie samodzielnie, na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność i na podstawie własnej oceny sytuacji rynkowej.

§ 2. Definicje

1. Alert Analityczny - wygenerowany automatycznie wynik działania algorytmu matematycznego Serwisu, prezentowany w panelu Użytkownika, odnoszący się do wybranych danych rynkowych dotyczących XAU/USD. Alert Analityczny ma charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny i techniczny. Alert Analityczny nie stanowi polecenia zawarcia transakcji, rekomendacji inwestycyjnej, porady finansowej ani zapewnienia osiągnięcia zysku.

2. Konto - indywidualny panel Użytkownika utworzony po rejestracji w Serwisie, umożliwiający korzystanie z wybranych funkcji Serwisu.

3. Realtime Cockpit - główny panel Serwisu dostępny dla Użytkownika posiadającego aktywny Dostęp Płatny, w którym prezentowane są Alerty Analityczne oraz historia wybranych Alertów Analitycznych.

4. Serwis - platforma internetowa Zeta Signals dostępna pod adresem https://www.zetasignals.pl/.

5. Dostęp Płatny - odpłatny dostęp do wybranych funkcji Serwisu, w szczególności do Realtime Cockpit, udostępniany na okres, za cenę i na zasadach wskazanych Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia.

6. Plan Jednorazowy - rodzaj Dostępu Płatnego udostępniany na oznaczony okres bez automatycznego odnowienia, chyba że Użytkownik samodzielnie dokona kolejnego zakupu.

7. Subskrypcja - rodzaj Dostępu Płatnego odnawiany automatycznie za kolejne okresy rozliczeniowe, wyłącznie jeżeli taki model został wyraźnie przedstawiony Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia i zaakceptowany przez Użytkownika.

8. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu.

9. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawiera umowę z Usługodawcą lub korzysta z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

11. Operator Płatności - zewnętrzny podmiot udostępniający lub obsługujący określone metody płatności, rozliczenia, subskrypcje, dokumenty sprzedaży, zwroty, podatki transakcyjne lub inne elementy procesu zakupu, w zakresie wynikającym z przyjętego modelu współpracy i informacji przedstawionych Użytkownikowi przed dokonaniem płatności.

12. Treść Cyfrowa / Usługa Cyfrowa - dane lub funkcjonalności wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności dostęp do panelu, Alertów Analitycznych, historii Alertów Analitycznych oraz funkcji Serwisu.

§ 3. Charakter Serwisu i ograniczenia regulacyjne

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zeta Signals jest wyłącznie narzędziem analitycznym opartym na algorytmie matematycznym.

2. Serwis nie bada indywidualnej sytuacji finansowej Użytkownika, jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, tolerancji ryzyka, celów inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego ani sytuacji majątkowej.

3. Serwis nie personalizuje Alertów Analitycznych pod kątem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

4. Alerty Analityczne są prezentowane w sposób jednolity dla Użytkowników posiadających aktywny dostęp do danej funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych, opóźnień, ustawień konta lub dostępności infrastruktury.

5. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi zapewnień, że dany Alert Analityczny jest odpowiedni dla Użytkownika, zgodny z jego profilem ryzyka, sytuacją finansową lub celami inwestycyjnymi.

6. Żadna informacja dostępna w Serwisie nie powinna być interpretowana jako: rekomendacja nabycia, zbycia, utrzymania albo powstrzymania się od nabycia lub zbycia instrumentu finansowego; doradztwo inwestycyjne; doradztwo finansowe; zarządzanie aktywami; obietnica zysku; gwarancja skuteczności; oferta zawarcia transakcji na instrumentach finansowych; indywidualnie dopasowana strategia inwestycyjna.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie traktować Alertów Analitycznych jako samodzielnej podstawy do zawierania transakcji.

8. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo samodzielnie ocenić, czy jakiekolwiek działanie na rynku finansowym jest dla niego odpowiednie.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skonsultować się z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, firmą inwestycyjną, doradcą podatkowym, prawnikiem lub innym właściwym specjalistą.

10. Serwis nie dokonuje oceny odpowiedniości ani adekwatności jakiegokolwiek instrumentu finansowego, strategii, poziomu ryzyka, działania inwestycyjnego albo decyzji tradingowej dla Użytkownika.

11. Serwis nie prowadzi ankiety inwestycyjnej, testu odpowiedniości, testu adekwatności, oceny profilu inwestora ani jakiejkolwiek procedury służącej dopasowaniu Alertów Analitycznych do indywidualnej sytuacji Użytkownika.

§ 4. Ryzyko rynkowe i oświadczenia Użytkownika

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że handel na rynku Forex, CFD, instrumentach pochodnych, towarach, złocie, parach walutowych oraz instrumentach opartych o dźwignię finansową wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem utraty części albo całości zainwestowanego kapitału.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że większość inwestorów detalicznych może ponosić straty podczas handlu instrumentami lewarowanymi, w szczególności kontraktami CFD.

3. Użytkownik oświadcza, że: rozumie ryzyko związane z handlem na rynkach finansowych; korzysta z Serwisu dobrowolnie; nie opiera swoich decyzji wyłącznie na Alertach Analitycznych; podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne samodzielnie; ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji; nie będzie kierował wobec Usługodawcy roszczeń wynikających z własnych decyzji inwestycyjnych lub spekulacyjnych.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki historyczne, historia Alertów Analitycznych, statystyki skuteczności, backtesty, symulacje, wyniki testowe, przykłady, zrzuty ekranu, materiały promocyjne lub dane prezentowane w Serwisie nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rynek XAU/USD może charakteryzować się wysoką zmiennością, lukami cenowymi, nagłymi ruchami cen, niską płynnością w określonych momentach, poślizgiem cenowym, rozszerzeniem spreadów, opóźnieniami kwotowań oraz innymi zjawiskami, które mogą wpływać na wynik transakcji.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Alert Analityczny może pojawić się z opóźnieniem, może nie pojawić się wcale albo może zostać wyświetlony w sposób odmienny od oczekiwanego z przyczyn technicznych, rynkowych lub infrastrukturalnych.

7. Użytkownik nie powinien przeznaczać na transakcje środków, których utrata mogłaby zagrozić jego sytuacji finansowej, życiowej, rodzinnej, zawodowej lub gospodarczej.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że instrumenty lewarowane, w tym instrumenty CFD lub inne instrumenty powiązane z XAU/USD, mogą powodować szybkie powstanie straty, w tym stratę całości środków przeznaczonych na handel.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rzeczywisty wynik transakcji może zależeć od czynników niezależnych od Usługodawcy, w szczególności od zasad brokera, spreadu, prowizji, swapów, poślizgu cenowego, egzekucji zleceń, luk cenowych, płynności, opóźnień, depozytu zabezpieczającego, margin call, stop-out, ochrony przed saldem ujemnym oraz warunków rynkowych.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że różni brokerzy mogą prezentować odmienne kwotowania, spready, warunki wykonania zleceń oraz godziny handlu, co może prowadzić do różnic pomiędzy danymi prezentowanymi w Serwisie a rzeczywistymi warunkami transakcyjnymi Użytkownika.

§ 5. Wyniki historyczne, hipotetyczne, testowe i symulacyjne

1. Wszelkie wyniki historyczne, statystyki, backtesty, symulacje, przykłady, zrzuty ekranu, zestawienia skuteczności, materiały promocyjne lub inne dane prezentujące wcześniejsze albo przykładowe działanie algorytmu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.

2. Wyniki, o których mowa w ust. 1, mogą mieć charakter historyczny, hipotetyczny, testowy, demonstracyjny lub symulacyjny i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków transakcyjnych dostępnych dla Użytkownika.

3. Wyniki historyczne, hipotetyczne, testowe lub symulacyjne mogą nie uwzględniać w pełni spreadów, prowizji, swapów, kosztów finansowania, opóźnień, poślizgu cenowego, płynności, luk cenowych, egzekucji zleceń, zmian warunków u brokerów, obciążeń podatkowych, zachowania Użytkownika ani innych czynników wpływających na rzeczywisty wynik transakcji.

4. Wyniki historyczne, hipotetyczne, testowe lub symulacyjne nie stanowią gwarancji, prognozy, zapewnienia, obietnicy ani podstawy do oczekiwania osiągnięcia jakiegokolwiek wyniku w przyszłości.

5. Użytkownik nie powinien zakładać, że jakikolwiek Alert Analityczny, strategia, statystyka, backtest albo wynik historyczny doprowadzi w przyszłości do zysku albo pozwoli uniknąć straty.

§ 6. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi drogą elektroniczną: umożliwienie utworzenia Konta; umożliwienie logowania do Konta; udostępnienie bezpłatnych funkcji Serwisu, jeżeli są dostępne; umożliwienie zakupu Dostępu Płatnego, jeżeli sprzedaż została uruchomiona; udostępnienie Realtime Cockpit Użytkownikom posiadającym aktywny Dostęp Płatny; prezentowanie Alertów Analitycznych; prezentowanie historii wybranych Alertów Analitycznych, obejmującej zarówno Alerty zakończone wynikiem dodatnim, jak i ujemnym; przesyłanie komunikatów technicznych, systemowych lub organizacyjnych dotyczących Serwisu.

2. Do czasu uruchomienia w Serwisie aktywnej metody płatności lub integracji z Operatorem Płatności możliwość zakupu Dostępu Płatnego może pozostawać niedostępna. W takim okresie Użytkownik może korzystać wyłącznie z funkcji udostępnionych bezpłatnie lub testowo.

3. Usługodawca może rozwijać, zmieniać, ograniczać albo usuwać poszczególne funkcje Serwisu, o ile nie narusza to praw nabytych Użytkownika w zakresie już opłaconego okresu Dostępu Płatnego, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących awarii, bezpieczeństwa, zmian prawnych i technicznych.

4. Usługodawca nie gwarantuje określonej liczby Alertów Analitycznych w danym dniu, tygodniu, miesiącu ani okresie dostępu.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że algorytm może przez dłuższy czas nie wygenerować żadnego Alertu Analitycznego, jeżeli warunki rynkowe nie spełniają założeń matematycznych przyjętych przez system.

6. Brak Alertów Analitycznych w danym okresie nie stanowi nienależytego wykonania umowy, o ile wynika z założeń działania algorytmu, warunków rynkowych lub braku spełnienia kryteriów generowania Alertów.

§ 7. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail, włączona obsługa JavaScript i plików cookies oraz stabilne połączenie internetowe.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu wynikający z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.

3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Serwisu.

4. Użytkownikowi zabrania się: dostarczania treści bezprawnych; podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu; ingerowania w kod, infrastrukturę lub zabezpieczenia Serwisu; kopiowania, scrapowania, automatycznego pobierania lub masowego przetwarzania danych z Serwisu bez zgody Usługodawcy; udostępniania Konta osobom trzecim; odsprzedaży dostępu do Serwisu; publikowania Alertów Analitycznych poza Serwisem bez uprzedniej zgody Usługodawcy; wykorzystywania Serwisu do działań naruszających prawo lub prawa osób trzecich.

§ 8. Rejestracja Konta

1. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

2. W celu utworzenia Konta Użytkownik podaje dane wymagane w formularzu rejestracyjnym, w szczególności adres e-mail oraz hasło.

3. Użytkownik zobowiązuje się podawać dane prawdziwe, aktualne i nienaruszające praw osób trzecich.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności danych logowania do Konta.

5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o podejrzeniu nieuprawnionego dostępu do Konta.

6. Usługodawca może odmówić rejestracji, zawiesić Konto albo usunąć Konto, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin, korzysta z Serwisu w sposób bezprawny, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu Serwisu, zachodzi uzasadnione podejrzenie oszustwa, nadużycia płatniczego, chargebacku lub korzystania z cudzych danych albo wymagają tego przepisy prawa, decyzja organu lub bezpieczeństwo Serwisu.

7. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania należności powstałych przed usunięciem Konta.

8. Rejestracja Konta przez osobę fizyczną jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem ukończenia przez tę osobę 18 lat oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

9. Użytkownik, zakładając Konto lub korzystając z Serwisu, oświadcza, że korzystanie z Serwisu nie narusza przepisów prawa właściwych dla jego miejsca zamieszkania, pobytu, rezydencji podatkowej, obywatelstwa albo miejsca prowadzenia działalności.

10. Usługodawca może odmówić rejestracji, zawiesić Konto albo zakończyć świadczenie usług, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik nie spełnia wymogu pełnoletności, pełnej zdolności do czynności prawnych albo korzysta z Serwisu z jurysdykcji, w której korzystanie z tego rodzaju usług może być niedozwolone, ograniczone lub obciążone istotnym ryzykiem regulacyjnym.

§ 9. Plany płatne i płatności

1. Dostęp do Realtime Cockpit, Alertów Analitycznych lub innych oznaczonych funkcji może wymagać aktywnego Dostępu Płatnego, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie.

2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik otrzymuje jasną informację co najmniej o: cenie i walucie; okresie Dostępu Płatnego; tym, czy zakup ma charakter jednorazowy czy odnawialny; częstotliwości i zasadach ewentualnego automatycznego odnowienia; dostępnych metodach płatności; tożsamości Operatora Płatności, jeżeli bierze udział w transakcji; podatkach, opłatach i innych kosztach, o ile mają zastosowanie i mogą zostać ustalone przed zawarciem umowy.

3. Dostęp Płatny może być oferowany jako Plan Jednorazowy albo Subskrypcja. Automatyczne odnowienie i kolejne obciążenia mogą nastąpić wyłącznie wtedy, gdy taki model został wyraźnie przedstawiony Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia i świadomie przez niego zaakceptowany.

4. Do czasu udostępnienia w Serwisie aktywnej metody płatności zawarcie umowy o Dostęp Płatny nie jest możliwe. Samo utworzenie Konta, zapisanie się na listę oczekujących albo wyświetlenie informacji o planach nie powoduje obowiązku zapłaty.

5. Płatności mogą być obsługiwane przez Operatora Płatności wskazanego Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia. W zależności od przyjętego modelu Operator Płatności może działać w szczególności jako dostawca usług płatniczych, procesor płatności, podmiot obsługujący subskrypcję albo formalny sprzedawca w modelu Merchant of Record.

6. Regulaminy, polityki oraz procedury Operatora Płatności mogą mieć zastosowanie wyłącznie w zakresie usług faktycznie świadczonych przez tego Operatora. Przed dokonaniem płatności Użytkownik otrzyma możliwość zapoznania się z właściwymi dokumentami Operatora Płatności.

7. Usługodawca nie przechowuje pełnych danych kart płatniczych, danych uwierzytelniających do rachunków płatniczych, kluczy prywatnych ani innych poufnych danych płatniczych Użytkownika, chyba że wyraźnie wskazano inaczej i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa.

8. Aktywacja Dostępu Płatnego następuje po otrzymaniu wiarygodnego potwierdzenia płatności lub innego statusu uprawniającego do aktywacji, przekazanego przez Operatora Płatności albo ustalonego zgodnie z udostępnioną metodą płatności.

9. W przypadku niepowodzenia płatności, cofnięcia płatności, chargebacku, zwrotu środków, uzasadnionego podejrzenia oszustwa płatniczego, naruszenia zasad Operatora Płatności albo obowiązków prawnych związanych z bezpieczeństwem transakcji, Dostęp Płatny może zostać nieaktywowany, zawieszony albo zakończony.

10. Usługodawca może zmieniać ceny planów. Zmiana ceny nie wpływa na już opłacony okres Dostępu Płatnego. W przypadku Subskrypcji nowa cena może zostać zastosowana do przyszłych okresów wyłącznie po uprzednim przekazaniu Użytkownikowi jasnej informacji oraz, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub charakter zmiany, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Użytkownika.

11. Brak korzystania z Serwisu przez Użytkownika w okresie aktywnego Dostępu Płatnego nie stanowi samodzielnej podstawy do zwrotu opłaty, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Czas trwania, odnowienie i rezygnacja z Dostępu Płatnego

1. Plan Jednorazowy wygasa z końcem okresu wskazanego przed zakupem i nie odnawia się automatycznie. Dalsze korzystanie z płatnych funkcji wymaga dokonania kolejnego zakupu, jeżeli taki plan jest dostępny.

2. Subskrypcja odnawia się automatycznie wyłącznie na zasadach, w cyklu i za cenę przedstawioną Użytkownikowi przed złożeniem zamówienia oraz zaakceptowaną przez Użytkownika.

3. Użytkownik może wyłączyć automatyczne odnowienie Subskrypcji w sposób wskazany w Serwisie, w panelu Operatora Płatności, za pośrednictwem linku zarządzania Subskrypcją albo poprzez kontakt z Usługodawcą, jeżeli dana forma została udostępniona.

4. Wyłączenie automatycznego odnowienia nie powoduje utraty dostępu do końca już opłaconego okresu, chyba że dostęp zostanie zakończony wcześniej z powodu naruszenia Regulaminu, nadużycia, zwrotu płatności, chargebacku albo wymogu prawnego.

5. Usunięcie Konta nie zawsze powoduje automatyczne wyłączenie przyszłych obciążeń, jeżeli Subskrypcja jest technicznie zarządzana przez Operatora Płatności. Użytkownik powinien skorzystać także z właściwego mechanizmu anulowania wskazanego przed zakupem lub po zakupie.

6. Usługodawca nie dokonuje proporcjonalnych zwrotów za niewykorzystaną część opłaconego okresu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, uznana reklamacja albo wiążące zasady Operatora Płatności stanowią inaczej.

7. Niezależnie od ust. 6, Usługodawca może indywidualnie rozpatrzyć zwrot albo inną rekompensatę w przypadku udokumentowanej, długotrwałej i zawinionej przez Usługodawcę niedostępności płatnych funkcji Serwisu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Samo zaprzestanie korzystania z Serwisu, brak logowania albo brak używania Konta nie oznacza rezygnacji z Subskrypcji ani wyłączenia jej automatycznego odnowienia.

§ 11. Brak darmowego okresu próbnego

1. Serwis nie oferuje darmowego okresu próbnego, chyba że Usługodawca wyraźnie postanowi inaczej w odrębnej ofercie lub promocji.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak darmowego okresu próbnego może wynikać ze specyfiki działania algorytmu, który może generować Alerty Analityczne rzadko i wyłącznie w określonych warunkach rynkowych.

3. Zakup Dostępu Płatnego nie gwarantuje otrzymania określonej liczby Alertów Analitycznych w okresie dostępu.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy i zgoda na natychmiastowe świadczenie

1. Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta co do zasady może posiadać ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.

2. Ze względu na cyfrowy charakter Serwisu, w szczególności natychmiastowe udostępnienie Realtime Cockpit, Alertów Analitycznych, historii Alertów Analitycznych i innych funkcji cyfrowych, Użytkownik przed dokonaniem płatności może zostać poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Cyfrowej lub dostarczania Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Użytkownik, wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 2, przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu świadczenia Usługi Cyfrowej lub dostarczania Treści Cyfrowych może utracić prawo do odstąpienia od umowy w zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, powinna zostać wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny, świadomy i odrębny od akceptacji Regulaminu.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po aktywacji Dostępu Płatnego i uzyskaniu dostępu do płatnych funkcji Serwisu, w szczególności Realtime Cockpit i Alertów Analitycznych, opłata może nie podlegać zwrotowi z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli zostały spełnione wszystkie ustawowe przesłanki utraty prawa odstąpienia.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących uprawnień Konsumenta ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa, w szczególności dotyczących niezgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową.

7. Usługodawca może utrwalać informację o wyrażeniu przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi Cyfrowej przed upływem terminu odstąpienia oraz o przyjęciu do wiadomości utraty prawa odstąpienia, w szczególności poprzez zapis daty, godziny, wersji dokumentów, identyfikatora Konta, adresu e-mail, identyfikatora transakcji oraz innych danych audytowych niezbędnych do wykazania wykonania obowiązków informacyjnych.

8. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, potwierdzenie zawarcia umowy oraz otrzymania zgód i oświadczeń Użytkownika zostanie przekazane na trwałym nośniku, w szczególności w wiadomości e-mail.

§ 13. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu drogą elektroniczną na adres: kontakt@zetasignals.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, opis problemu, datę i godzinę wystąpienia problemu, żądanie Użytkownika oraz zrzuty ekranu lub inne materiały pomocnicze, jeżeli są dostępne.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika.

5. Reklamacje dotyczące płatności, dokumentów sprzedaży, podatków, chargebacków, zwrotów albo technicznego procesu płatności mogą być rozpatrywane przy współudziale Operatora Płatności lub formalnego sprzedawcy, jeżeli dana sprawa pozostaje w zakresie jego odpowiedzialności. Użytkownik zostanie poinformowany o takim przekazaniu lub konieczności kontaktu z właściwym podmiotem.

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania wymagalnych należności, jeżeli takie istnieją, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

7. Reklamacja dotycząca wyniku transakcji zawartej przez Użytkownika na rynku finansowym, straty finansowej, poślizgu cenowego u brokera, opóźnienia wykonania zlecenia przez brokera lub decyzji inwestycyjnej Użytkownika nie stanowi reklamacji dotyczącej działania Serwisu.

8. Reklamacja dotycząca braku Alertów Analitycznych w danym okresie nie jest zasadna, jeżeli brak Alertów wynika z założeń działania algorytmu, niespełnienia kryteriów rynkowych albo warunków opisanych w Regulaminie.

§ 14. Wyłączenie odpowiedzialności finansowej i inwestycyjnej

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, spekulacyjne, tradingowe, finansowe lub gospodarcze podejmowane przez Użytkownika.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: utratę kapitału przez Użytkownika; utracone korzyści; stratę rzeczywistą wynikającą z decyzji Użytkownika; niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przez brokera; poślizg cenowy, spread, prowizje, opłaty brokerskie lub inne koszty transakcyjne; błędną interpretację Alertu Analitycznego przez Użytkownika; zawarcie transakcji przez Użytkownika na podstawie Alertu Analitycznego; brak zawarcia transakcji przez Użytkownika; opóźnienie w wyświetleniu Alertu Analitycznego; brak Alertu Analitycznego; błędy danych rynkowych pochodzących od podmiotów trzecich; awarie, przerwy, błędy, opóźnienia, przeciążenia infrastruktury; awarie serwerów, VPS, API, dostawców danych, hostingu, sieci telekomunikacyjnych lub infrastruktury zewnętrznej; błędy kodu, błędy algorytmu, błędy prezentacji danych lub błędy integracji, o ile odpowiedzialności tej nie można wyłączyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie gwarantuje: osiągnięcia zysku; uniknięcia straty; określonej skuteczności Alertów Analitycznych; określonej liczby Alertów Analitycznych; działania Serwisu bez przerw i błędów; zgodności Alertów Analitycznych z późniejszym ruchem rynku; identycznego wyniku transakcji u różnych brokerów.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nawet prawidłowo wygenerowany Alert Analityczny może zakończyć się stratą.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu nie zastępuje własnej analizy rynku, kontroli ryzyka, zarządzania kapitałem ani profesjonalnego doradztwa.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, jest ograniczona do wysokości opłat faktycznie zapłaconych przez tego Użytkownika za ostatni opłacony okres Dostępu Płatnego poprzedzający zdarzenie będące podstawą roszczenia.

7. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w Regulaminie nie wyłączają odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługodawca nie gwarantuje, że Alert Analityczny zostanie wyświetlony w czasie umożliwiającym zawarcie transakcji po określonej cenie ani że warunki dostępne u brokera Użytkownika będą zgodne z danymi prezentowanymi w Serwisie.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania, awarie, opóźnienia, kwotowania, spready, prowizje, swapy, wymogi depozytowe, likwidacje pozycji, margin call, stop-out, ograniczenia handlowe, odmowę wykonania zlecenia ani inne warunki świadczenia usług przez brokera, giełdę, dostawcę płynności lub inny podmiot trzeci.

10. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności oraz pokryć uzasadnione koszty, szkody, roszczenia, opłaty i wydatki wynikające z naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa, praw osób trzecich albo nieuprawnionej redystrybucji treści Serwisu.

§ 15. Dostępność Serwisu, przerwy techniczne i zmiany funkcjonalności

1. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób możliwie ciągły, jednak nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Serwisu.

2. Usługodawca może wprowadzać przerwy techniczne, aktualizacje, poprawki bezpieczeństwa, prace serwisowe lub zmiany infrastrukturalne.

3. Przerwy techniczne mogą być planowane albo nieplanowane.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu wynikającą z siły wyższej, awarii dostawców zewnętrznych, awarii Internetu, hostingu, VPS, API, dostawcy danych, Operatora Płatności lub innego elementu infrastruktury zewnętrznej, cyberataków, działań organów publicznych, konieczności usunięcia krytycznej podatności bezpieczeństwa albo działań lub zaniechań Użytkownika, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta może zostać wyłączona na podstawie prawa.

5. Usługodawca może czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, prawnych, technicznych lub organizacyjnych.

6. Usługodawca może zmieniać sposób działania algorytmu, wygląd panelu, zakres prezentowanych danych, sposób prezentacji Alertów Analitycznych oraz funkcje Serwisu, jeżeli zmiany te służą rozwojowi, bezpieczeństwu, zgodności z prawem albo poprawie działania Serwisu.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usług działających w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego mogą występować opóźnienia wynikające z infrastruktury, przeglądarki, połączenia internetowego, opóźnień dostawców danych, przeciążenia systemu, awarii lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

§ 16. Historia Alertów Analitycznych i transparentność

1. Serwis może prezentować historię wybranych Alertów Analitycznych.

2. Historia Alertów Analitycznych może obejmować zarówno Alerty zakończone wynikiem dodatnim, jak i Alerty zakończone wynikiem ujemnym.

3. Usługodawca nie gwarantuje, że historia Alertów Analitycznych będzie kompletna, nieprzerwana, wolna od błędów albo dostępna bezterminowo.

4. Historia Alertów Analitycznych ma charakter informacyjny i edukacyjny.

5. Historia Alertów Analitycznych nie stanowi gwarancji przyszłych wyników.

6. Ewentualne statystyki skuteczności, współczynniki, wykresy, procenty, zestawienia lub podsumowania mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych wyników osiąganych przez Użytkownika u jego brokera.

7. Historia Alertów Analitycznych nie powinna być interpretowana jako kompletna metodologia inwestycyjna, rekomendacja zawarcia transakcji, obietnica zysku ani potwierdzenie, że przyszłe Alerty Analityczne będą miały podobny wynik.

§ 17. Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do nazwy Zeta Signals, interfejsu, układu graficznego, kodu, algorytmów, baz danych, treści, opisów, oznaczeń, materiałów edukacyjnych, Alertów Analitycznych oraz historii Alertów Analitycznych, przysługują Usługodawcy albo podmiotom trzecim, od których Usługodawca uzyskał odpowiednie prawa.

2. Korzystanie z Serwisu nie powoduje przeniesienia na Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

3. Użytkownik otrzymuje wyłącznie ograniczone, niewyłączne, niezbywalne i odwołalne prawo do korzystania z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu i aktywnego Dostępu Płatnego.

4. Zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, publikowanie, odsprzedawanie, udostępnianie, modyfikowanie, dekompilowanie, analizowanie kodu źródłowego, reverse engineering albo tworzenie produktów pochodnych na podstawie Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

5. Naruszenie niniejszego paragrafu może skutkować natychmiastowym zawieszeniem albo usunięciem Konta oraz dochodzeniem roszczeń przez Usługodawcę.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, publikowania, przekazywania, odsprzedawania, sublicencjonowania, udostępniania w grupach, kanałach komunikacyjnych, mediach społecznościowych, komunikatorach, newsletterach, botach, systemach automatycznych ani jakichkolwiek innych narzędziach Alertów Analitycznych, historii Alertów Analitycznych, statystyk, danych lub innych elementów Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

7. Serwis jest przeznaczony wyłącznie do osobistego, indywidualnego i zgodnego z Regulaminem korzystania przez Użytkownika. Zabronione jest wykorzystywanie Alertów Analitycznych lub innych treści Serwisu do tworzenia konkurencyjnych usług, grup sygnałowych, botów, kanałów Telegram, Discord, newsletterów, płatnych społeczności, produktów edukacyjnych albo innych usług redystrybucyjnych bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

8. Użytkownikowi zabrania się stosowania mechanizmów automatycznego pobierania, scrapowania, indeksowania, rejestrowania, przechwytywania, retransmisji albo dalszego przetwarzania Alertów Analitycznych lub danych Serwisu w celu innym niż dozwolone korzystanie z Konta.

§ 18. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Damian Gmur, adres kontaktowy: Truskawkowa 13, 05-200 Zagościniec, Polska, e-mail: kontakt@zetasignals.pl.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://www.zetasignals.pl/pl/polityka-prywatnosci.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługi Konta, obsługi Dostępu Płatnego, obsługi reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, realizacji obowiązków prawnych, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

4. Jeżeli w Serwisie zostanie uruchomiona metoda płatności, dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez wskazanego Operatora Płatności jako odrębnego administratora, współadministratora albo podmiot przetwarzający, zależnie od rzeczywistego modelu usługi. Tożsamość operatora i zakres przetwarzania zostaną opisane w aktualnej Polityce Prywatności oraz dokumentach udostępnionych przed dokonaniem płatności.

§ 19. Zawieszenie i usunięcie Konta

1. Usługodawca może zawiesić albo usunąć Konto Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia przepisów prawa, podejrzenia nadużycia, oszustwa, prania pieniędzy, naruszenia bezpieczeństwa, cofnięcia płatności lub chargebacku, udostępniania

Konta osobom trzecim, odsprzedaży dostępu do Serwisu, publikowania Alertów Analitycznych poza Serwisem bez zgody Usługodawcy, działania na szkodę Usługodawcy, Serwisu lub innych Użytkowników albo wymogu wynikającego z decyzji organu, przepisów prawa lub zasad Operatora Płatności.

2. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Usługodawca może zakończyć świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

3. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcia Konta, kontaktując się z Usługodawcą na adres: kontakt@zetasignals.pl.

4. Usunięcie Konta nie musi automatycznie wyłączać przyszłych obciążeń wynikających z Subskrypcji, jeżeli jest ona zarządzana przez Operatora Płatności. Użytkownik powinien dodatkowo wyłączyć automatyczne odnowienie zgodnie z § 10 Regulaminu.

§ 20. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu działania Serwisu, zmiany funkcjonalności Serwisu, uruchomienia lub zmiany modelu płatności, zmiany Operatora Płatności, konieczności doprecyzowania postanowień Regulaminu, względów bezpieczeństwa albo zmian organizacyjnych lub technicznych.

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez publikację nowej wersji w Serwisie lub przesłanie informacji na adres e-mail przypisany do Konta.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od poinformowania Użytkownika, chyba że natychmiastowa zmiana jest wymagana przez przepisy prawa, decyzję organu, względy bezpieczeństwa albo usunięcie nadużyć.

4. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może zrezygnować z korzystania z Serwisu i wyłączyć automatyczne odnowienie Subskrypcji, jeżeli jest aktywne, przed wejściem zmian w życie.

5. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte Użytkownika w zakresie już opłaconego okresu Dostępu Płatnego, chyba że zmiana jest konieczna ze względów prawnych, bezpieczeństwa albo technicznych.

§ 21. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są u właściwych organów ochrony konsumentów, w tym miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz właściwych instytucji publicznych.

3. Usługodawca nie zobowiązuje się z góry do korzystania z konkretnego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 22. Prawo właściwe i sąd właściwy

1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta postanowienia Regulaminu nie pozbawiają ich ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla ich miejsca zwykłego pobytu, jeżeli takiej ochrony nie można wyłączyć umownie.

3. Spory z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

4. Spory z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 23. Ograniczenia jurysdykcyjne, sankcyjne i zgodność z prawem lokalnym

1. Serwis nie jest kierowany do osób znajdujących się w jurysdykcjach, w których korzystanie z usług o charakterze analitycznym, informacyjnym, edukacyjnym lub dotyczącym rynków finansowych byłoby sprzeczne z prawem lokalnym, wymagałoby uzyskania zezwolenia, rejestracji, licencji albo spełnienia innych obowiązków regulacyjnych przez Usługodawcę.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie, czy korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem właściwym dla jego miejsca zamieszkania, pobytu, obywatelstwa, rezydencji podatkowej lub prowadzenia działalności.

3. Usługodawca może odmówić świadczenia usług, zablokować rejestrację, zawiesić Konto albo zakończyć świadczenie usług wobec Użytkownika, jeżeli uzna, że jest to konieczne ze względu na przepisy prawa, ryzyko regulacyjne, sankcje, wymagania Operatora Płatności, ograniczenia jurysdykcyjne albo bezpieczeństwo Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu w sposób naruszający przepisy sankcyjne, przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy, przepisy dotyczące finansowania terroryzmu, przepisy podatkowe, regulacje rynku finansowego ani inne przepisy właściwe dla Użytkownika.

§ 24. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi całość zasad korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem Polityki Prywatności oraz - jeżeli mają zastosowanie - dokumentów Operatora Płatności udostępnionych Użytkownikowi przed dokonaniem płatności.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne albo niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@zetasignals.pl.

5. Regulamin obowiązuje od dnia: 08.07.2026.

6. Niniejsza wersja Regulaminu oznaczona jest jako wersja 1.2 i zastępuje poprzednie wersje od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem praw nabytych Użytkowników oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.